

1502684-47.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2029232/2022 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 22765083 - 02º D.P. BOM RETIRO, 404/22/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2029232 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502684-47.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502684-47.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2029232/2022 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 22765083 - 02º D.P. BOM RETIRO, 404/22/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2029232 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNA RAMOS SOARES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "no dia 01º de fevereiro de 2022, por volta das 21h00, durante período de calamidade pública, na Rua Aurora, nº 678, República, nesta

capital, BRUNA RAMOS SOARES, qualificada a fls. 11 e fotografada a fls. 17, menor de 21 anos de idade, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 35 pedras de "crack" (cocaína), com peso líquido de 5,7g, substância causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência de fls. 02/04, auto de exibição e apreensão de fls. 12, laudo de constatação de fls. 20/22 e laudo quimicotoxicológico a ser juntado", pelo que foi denunciada como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06.

A denúncia foi recebida.

Citou-se a acusada.

Defesa preliminar apresentada, confirmando-se o recebimento da denúncia.

Em audiência de instrução, ouviram-se as testemunhas arroladas pelas partes e a ré foi interrogada.

O laudo toxicológico foi juntado.

Em alegações finais, postulou o Ministério Público a condenação da ré, nos termos da denúncia, com base na prova dos autos.

A defesa pugnou pela absolvição, por falta de provas, e subsidiariamente pela desclassificação para delito de porte de drogas para uso próprio e pela mitigação dos rigores da pena.

É o relatório do essencial.

Passo a fundamentar e decidir.

Procede a pretensão punitiva.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada diante do auto de apreensão, noticiando a apreensão do tóxico e dinheiro encontrados em poder da ré e das mulheres que estavam com ela.

Outrossim, a natureza entorpecente ilícita da substância apreendida foi regularmente ratificada pelo laudo toxicológico definitivo.

A autoria é indubitosa.

Os policiais militares responsáveis pela diligência trouxeram depoimentos firmes quanto à abordagem da acusada, a qual estava sentada na calçada junto a outras pessoas e rapidamente se levantou e dispensou um pequeno objeto, o que chamou a atenção dos milicianos.

Realizada a abordagem, encontraram no local onde a ré estava sentada um pequeno pote plástico de guloseimas, contendo as pedras de "crack". Com as mulheres que ladeavam a acusada, encontraram dinheiro.

Os depoimentos foram unívocos e firmes. Com as naturais limitações mnemônicas ante o lapso decorrido e as diversas ocorrências parelhas atendidas desde então, os policiais narraram os fatos de forma harmônica e convergente.

Confrontada aos seguros e firmes depoimentos dos milicianos, a ré admite que tinha consigo cerca de doze porções de "crack", que não estavam embaladas, as quais se espalharam quando as dispensou pelo local ao notar a viatura.

A versão é pouco crível. De fato, os policiais não conheciam a ré e não teriam qualquer motivo para acusá-la falsamente, e muito menos para juntar pedras de "crack" para armazenar em um tubo de guloseimas apenas para criar fatos que não teriam, de resto, qualquer relevância.

Que maus policiais intrujassem drogas na posse de alguém a quem desejassem prejudicar é ação deplorável mas, em princípio, possível; mas que o fizessem gratuitamente, contra indivíduo a quem não conheciam, e sem que tivessem qualquer motivo concreto para prejudicar a acusada, é alegação bastante inverossímil.

Ademais, nada indica -0 ao contrário -0 que os policiais hajam falseado a verdade, até porque nenhum motivo para tanto foi apresentado. Policiais ou não, importa ao julgador extrair das declarações dos depoentes que se lhe apresentam os necessários elementos para formar sua convicção, de acordo com a credibilidade e valor que atribui a tais elementos, analisando-os logicamente.

Ora, os depoimentos são firmes, não se verificando dubiedades ou titubeios, nem contradições, ao contrário. Nada aponta mendacidade.

Diante da segurança dos depoimentos policiais, e da vazia alegação do réu, nenhum motivo para que o incriminassem emergindo dos autos, e tampouco se extraíndo dos depoimentos quaisquer eivas ou hesitações ou contradições, a condenação pelo crime

de tráfico é de rigor.

Afinal, a quantidade de entorpecentes apreendidos já é importante indicativo de que as drogas eram destinadas à entrega a terceiros, mostrando-se despicienda a prova de atos típicos de entrega ou venda dos entorpecentes (os quais, aliás, implicam em outras das condutas típicas previstas no artigo 33, da Lei de Tóxicos, e não àquela irrogada pela denúncia).

De fato, naquele contexto ("Cracolândia"), sabe-se que os usuários não têm consigo grandes quantidades (mais de três dezenas) de porções de drogas. A própria ré, que depende do auxílio governamental, não teria recursos para comprar 35 porções de uma vez.

Ademais, a ré foi detida na companhia de duas mulheres que tinham consigo quantidade considerável (para o local) de dinheiro, e é sabido que o pequeno traficante, ali, costuma imiscuir-se entre os usuários e vender-lhes as porções de "crack" no varejo.

Assim, as provas acusatórias são suficientes para o acolhimento integral da imputação.

Passo à dosagem das penas.

As circunstâncias judiciais objetivas não revelam dolo acima do mínimo exigido pelo tipo penal, pelo que estabeleço a pena-base de CINCO ANOS DE RECLUSÃO, mais QUINHENTOS DIAS-MULTA.

Sem alterações na segunda fase, pois a menoridade relativa da ré compensa a eventual agravante acenada na denúncia.

Na terceira fase, entendo que se fazem presentes os requisitos do artigo 33, § 4º., da Lei de Tóxicos, eis que não há provas de que a ré integre, de forma estável, organização criminosa, e a acusada é primária, sem antecedentes.

Favoráveis as circunstâncias, reduzo as penas para UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO, mais CENTO E SESSENTA E SEIS DIAS-MULTA.

Diante da orientação jurisprudencial que já se solidifica nos Tribunais Superiores, inclusive com recente precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal pelo afastamento do caráter hediondo do chamado tráfico privilegiado, este Juízo considera que não se justifica insistir, de forma indiscriminada, na aplicação da Lei 8072/90 para justificar regime gravoso ao réu que faz jus à aplicação da redutora do artigo 33, § 4º., da Lei de Tóxicos.

Fixo, assim, regime inicial aberto, com substituição da pena ergastular por duas restritivas de direitos, a saber: prestação de serviços comunitários e interdição temporária de direitos, consistente na proibição de frequentar bailes, "pancadões", festividades públicas de rua, shows, boates, estabelecimentos de dança, prostíbulos e locais semelhantes, onde há maior demanda por entorpecentes.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, à míngua de dados que permitam aferir eventual situação econômica mais abastada da ré.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pelo Ministério Público contra BRUNA RAMOS SOARES, tendo a ré como incurso nas penas do artigo 33, "caput", c.c. seu § 4º., da Lei nº. 11.343/06, CONDENANDO-A, em consequência, às penas de UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO, mais o pagamento de CENTO E SESSENTA E SEIS DIAS-MULTA, cumprindo a pena corporal inicialmente em regime ABERTO. Presentes os requisitos legais, SUBSTITUO a pena ergastular por prestação de serviços comunitários e interdição temporária de direitos, consoante acima estipulado.

Fixo o valor de cada dia-multa no valor mínimo aplicável, atualizado segundo os critérios legais.

Faculto recurso em liberdade, frente à substituição da pena.

Oportunamente, lance-se o nome da ré no rol dos culpados.

Isento de custas, assistida a ré pela Defensoria Pública.

Autorizo, desde logo, a destruição dos entorpecentes apreendidos, com as cautelas de reserva de quantidade mínima para contraprova, oficiando-se.

Por fim, decreto a perda do dinheiro apreendido, produto da traficância, em favor da União. Ao trânsito em julgado, expeça-se o necessário para transferência ao FUNAD.

Publicada em audiência.

Saem os presentes intimados.

São Paulo, 01 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA